

1502162-06.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... de responder a outro processo de tráfico indicam que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Ante a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta, e quantidade de penas impostas, e a reincidência, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502162-06.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502162-06.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227650/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 19763355 - 04º D.P. GUARULHOS, 4044/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2227650 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a exordial (fls. 71/73), no dia 20 de agosto de 2021, por volta da 12h36min, na Rua Quatorze, altura do nº 64, bairro Pimentas, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 58 (cinquenta e oito) porções contendo Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 157,98g e 76 (setenta e seis) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 39,27g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 10 e Laudo de Constatação a fls. 22/27). Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o réu,

juntamente com comparsa ainda não identificado, trazia consigo, com o objetivo de exercer o tráfico de drogas, uma sacola contendo as drogas acima mencionadas, acondicionadas em pequenas porções, tipicamente destinadas ao consumo. Ocorre que policiais militares em diligências no local, avistaram o acusado e seu comparsa que tentaram empreender fuga.

O indivíduo não identificado logrou se evadir. Contudo, o requerido foi cercado e abordado. No interior da sacola foram encontrados 58 porções de maconha e 76 invólucros de cocaína, além de dinheiro.

Efetuada revista pessoal no acusado, foi encontrado mais dinheiro, em notas diversas, totalizando a quantia de R\$ 598,70 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

Questionado, RAFAEL permaneceu em silêncio.

As substâncias apreendidas em poder do denunciado estão proscrias pela Portaria SVS/MS nº 344, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Laudo de constatação provisório às fls.23/27.

Laudo pericial às fls. 130/135

A denúncia foi recebida em 10/03/2022 (fls.112/114).

Devidamente notificado (fls. 79/80), apresentou resposta à acusação (fls. 89/91); foi citado às fls. 139.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em seguida foi colhido o interrogatório do réu.

Em Juízo, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a) absolvição por falta de provas; b) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; c) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; d) tráfico privilegiado; e) regime aberto; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), Laudos de constatação provisória (fls. 23/27), laudo pericial (fls.130/ 135), além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

O policial Hudson Ricardo Da Silva, em Juízo, alegou que receberam notícia via COPOM a respeito de tráfico de drogas, bem como as características das pessoas. Foram para lá, que era um barranco, e avistaram o réu e mais uma pessoa; ao virem os policiais, tentaram fugir. Conseguiram deter RAFAEL; na sacola havia maconha, cocaína e dinheiro; com o réu também localizaram dinheiro. O acusado ficou em silêncio.

Em Juízo, o policial Tiago Marques, apresentou relato no mesmo sentido que o policial Hudson.

O acusado RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO, em juízo, negou a prática delitiva. Disse que é usuário e que estava no local apenas para comprar drogas, quando foi detido.

O crime se consumou, uma vez que o réu trazia drogas consigo para fins de entrega a consumo de terceiros. A conduta levada a efeito, portanto, se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11. 343/06. Conforme precedente do STF é irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros, porque o delito se consuma, no caso, com a simples posse ou transporte. Restando comprovado a quantidade e qualidade da droga apreendida, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, não havendo qualquer elemento que comprove tal alegação, devendo ser mantida a condenação no art. 33 da Lei de Tóxicos.

No mais, as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o

bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Ante todo o exposto não há dúvidas de que a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual sua condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

As condições judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são em parte desfavoráveis ao acusado, diante da natureza, quantidade e diversidade das drogas que estava traficando; além de o réu responder a outro processo pelo mesmo crime (nº 1501960-26.2021.8.26.0535). Dentre as porções apreendidas, parte era composta por cocaína, droga de enorme potencial viciante. Assim, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na etapa derradeira, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena; a quantidade e variedade de drogas, bem como o fato de responder a outro processo de tráfico indicam que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Ante a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta, e quantidade de penas impostas, e a reincidência, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos.

É sabido que a pena, além de ressocializadora, deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a pena aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda ao delinquente (prevenção específica). Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ora, se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito.

Desta forma é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAFAEL ANCHIETA PROCÓPIO, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Estando agora ainda mais fortalecidos os fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão da condenação, encontrando-se o acusado preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado. Ademais, dada a natureza e circunstâncias do delito pelo qual condenado, equiparado aos hediondos, a natureza das drogas comercializadas, a quantidade de penas impostas, bem como regime fixado para início de cumprimento, há o risco de evasão ou de reiteração criminosa na hipótese de soltura precoce. Deixo, portanto, de conceder o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a detração penal para fins de fixação de regime mais brando por entender que somente no curso da execução das penas, analisado não apenas o tempo de prisão processual, mas, também, a conduta do réu (requisito subjetivo essencial), pode-se conferir ao sentenciado o direito à passagem a regime menos gravoso do que aquele aqui imposto, a acarretar o retorno gradativo ao convívio social.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como expeça-se Guia de Recolhimento provisório.

P.R.I.C.

Guarulhos, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA